الباب السابع: في الوكالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : تعريفها ، وحكمها ، وأدلة مشروعيتها :

١- **تعريفها** : الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه ؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة .

٢- **حكمها وأدلة مشروعيتها** : وهي مشروعة ، قال تعالى : ﴿ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف :١٩] ، وقال جل شأنه : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة :٦٠] . فجوَّز سبحانه العمل عليها ، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين .

وعن جابر رضي الله عنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فقال النبي ﷺ : (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...)[١] . وعن عروة بن الجعد قال : عرض للنبي ﷺ جلَبٌ ، فأعطاني ديناراً فقال : (يا عروة ، ائت الجلب فاشتر لنا شاة . . .) الحديث[٢] .

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة ؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها ، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه ، دعت الحاجة إلى مشروعيتها .

المسألة الثانية : شروطها ، والأحكام المتعلقة بها :

١- يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة ، كالبيع والشراء وسائر العقود ، والفسوخ كالطلاق والخلع ، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات ، كإخراج الزكاة ، والكفارة ، والنذر ، والحج ، ونحو ذلك .

---

(١) رواه أبو داود برقم (٣٦٣٢) ، والدارقطني (١٥٥/٤) .

(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤٢) .